“分权制衡：美国宪法中的制度设计”材料题解析

> *日期：2026年10月14日*
> *题目图片：查看原题*
> *对应课程：九年级上册第17课《美国的独立》，并联系英国《权利法案》。*

先记住本题最重要的三句话：

1. 第（1）问问的是制衡的**三个层次**，不是让你只列行政权、立法权、司法权。
2. 第（2）问必须说清谁约**束**谁、**凭什**么约**束**、**怎样防止**滥权，不能只说“相互制约”。
3. 第（3）问必须有观**点**、**史**实**和分析**，不能把宪法知识点堆在一起就算论述。

说明：图片中可辨认的是材料和三个设问，没有可辨认的学生作答；第（1）问下方有遮挡。因此，本文提供题目分析、答题思路与参考答案，不推断学生原来答了什么，也不估算个人失分。题面分值分别为6分、4分、8分，以下“得分要点”是依据题意整理的作答检查项，**不是学校正式评分细则，也不承诺按某种固定点数满分**。

一、先读设问：三问分别要求完成什么任务？

1. 原题设问

> *（1）根据材料，概括美国1787年宪法构建分权制衡机制的主要层次。（6分）*
>
> *（2）假如你是宪法宣讲员，请任选材料中分权制衡的一个层次，结合史实，向听众解释该设计如何防范权力滥用。（4分）*
>
> *（3）根据材料并结合所学知识，以“制衡”为题展开论述。（要求：观点明确，史论结合，价值观念正确。8分）*

2. 把要求变成任务清单

小问	关键词	必须完成的任务	最容易答偏的地方
第（1）问	根据材料、概括、主要层次	从材料找出不同制衡关系，归纳成层次	把“三个层次”误写成“三种权力”
第（2）问	任选一个层次、结合史实、如何防范	选定层次，列出具体制度事实，解释约束机制	只写制度名称或意义，不解释“如何”
第（3）问	以“制衡”为题、观点明确、史论结合	提出判断，用材料和所学史实论证，再作总结	只有观点没有证据，或只有事件没有分析

三问可以分别提醒自己：

- **第（1）问：找关系，分层次。**
- **第（2）问：选一层，讲机制。**
- **第（3）问：立观点，用史实证明。**

第（2）问中的“宪法宣讲员”是表达身份，并未限定你必须站在1787年的历史现场发言。不需要虚构某位制宪者说过的话，也不需要写很长的演讲开场。

二、深入读材料：它不是只讲“三权分立”

1. 先找材料的结构路标

材料的总意图是防止权力集中于个人或某一部门，避免动乱或不当行为。随后依次展开：

“首先”——政府和人民之间的平衡；“其次”——联邦制；最后——政府三大部门之间的制衡。

这三个结构词和对象变化，就是第（1）问的取证入口。

2. 材料证据怎样转成答案？

材料信息摘要	谁与谁之间的关系？	应归纳出的层次	说明什么？
人民掌握选举、监督和罢免官员的权力；众议院民选并掌管重要财权；舆论发挥监督作用	人民与政府	**人民对政府的监督和制约**	政府不能脱离人民、任意行使公共权力
联邦和州各有政府、立法机构；州保留一定权力；联邦不能任意任命州的官员	联邦与州	**联邦政府与州政府之间的分权制衡**	国家权力不是全部集中于联邦一方，各州也须遵守宪法
材料结尾指出宪法对政府三大部门之间的制衡作了详细规定	立法、行政、司法部门	**政府内部三权之间的分权制衡**	防止某一部门包揽全部国家权力

注意：总统由选举人团产生、选举人不得由议员或相关联邦官员兼任，这一信息既与权力产生方式有关，也涉及立法与行政机构的人员区隔。不要因为一条制度跨越两种关系，就额外凑出“第四个层次”。

3. 为什么只写“三权分立”不够？

“总统、国会、法院”是**第三个层次内部的三个机构**，并不覆盖前两个层次。

```
材料中的制衡
├─ 人民与政府：选举、监督等——外部监督
├─ 联邦与州：权力划分、州保留自治权——上下两个层级
└─ 政府内部：立法、行政、司法——三个部门
```

“外部、上下、内部”只是帮助理解的学习提示，正式作答应写出具体对象，不能只写这三个抽象词。

4. 区分“分权”和“制衡”

- **分权**：把权力分配给不同主体，明确各自职责，回答“谁掌握什么权力”。
- **制衡**：为权力行使设置监督、审批、否决或追责等约束，回答“谁能限制谁，怎样限制”。

例如，“总统掌握行政权，国会掌握立法权”说明分权；“总统可以否决国会通过的法案，国会在满足法定条件时可以推翻否决”才进一步说明具体制衡。

因此，**机构不同不等于已经讲清制衡；答案必须指出权力怎样受到约束。**

三、第（1）问：怎样概括才能答到要点上？

1. 思考步骤

1. 圈出“主要层次”，确定本问需要分类概括，不需要展开整段演讲。
2. 沿“首先—其次—结尾”把材料分为三个信息组。
3. 给每组补上“谁与谁之间的制衡”，而不是照抄所有细节。
4. 分三点写，每点用一句简要机制说明，保证概念有材料依据。

2. 参考答案

① **人民与政府之间的制衡：**人民通过选举、监督等方式制约政府权力。

② **联邦政府与州政府之间的制衡：**实行联邦制，联邦与州划分权力，各州保留一定自治权。

③ **政府内部三大部门之间的制衡：**立法权、行政权、司法权分别由国会、总统和法院行使，相互制约。

3. 为什么这个答案切题？

- 三点的主体分别是“人民与政府”“联邦与州”“三个政府部门”，不存在把同一层次拆成几项凑点的问题。
- 每点先概括关系，再简要说明机制，既不空泛，也没有长篇复述材料。
- 第三点补入所学机构名称，是对材料“三大部门”的具体说明，不改变材料的三个层次。

4. 常见错误与修改

容易写出的答案	问题在哪里？	修改方向
“行政权、立法权、司法权”	列的是三权，不是材料全部制衡层次	补出人民与政府、联邦与州，再写政府内部三权
“民主、平等、自由”	是价值或权利概念，没有指出制衡关系	改成“人民通过选举、监督制约政府”等具体关系
“人民选总统，总统管理国家”	没有说清制衡，且容易把总统选举误写成直接普选	用“人民与政府之间的监督制约”，具体选举方式另作区分
“联邦与州完全平等，互不干涉”	把州自治扩大成不受宪法约束的独立主权	写“划分权力、保留一定自治权，各州须遵守宪法”

四、第（2）问：怎样解释“如何防范权力滥用”？

1. 先理解“结合史实”

史实不仅是战争、革命等事件，**有明确依据的宪法规定和制度安排也是历史事实**。本题可以用1787年宪法中的权力分配、否决制度等作论据，无须为显得“具体”而临时拼一个不熟悉的总统事件。

最稳妥的思考链是：

选**定层次** → **具体制度事实** → 谁**限制**谁 → **限制什么**滥权风险。

例如：

```
政府内部三权之间的制衡
        ↓
总统有法案否决权；国会两院达到法定多数可以推翻否决
        ↓
总统能约束国会；国会也能反过来约束总统
        ↓
防止国会立法专断，也防止总统独自阻断立法
```

2. 推荐选择：政府内部三权之间的制衡

理由是这一层次与课本知识直接对应，又容易用一组双向约束规则解释“如何”。可以先写三权分工，再选取**立法与行政之**间的一组规则说明，不必为了“完整”把全部权力关系列出来。

美国宪法第一条第七款规定了总统否决和国会再次表决的程序；美国国家档案馆的教学资料解释了这组规则如何构成相互制衡。关键条件是：推翻总统否决需要**参议院、众议院分**别达**到三分之二多数**，不是国会两院合并计算，也不是总统只能服从国会的一般多数。[美国国家档案馆：总统否决与国会推翻否决]

3. 推荐参考答案

> *各位听众，我选择政府内部三权之间的制衡。1787年宪法将立法权、行政权和司法权分别交给国会、总统和法院，防止一个部门包揽全部权力。例如，总统可以否决国会通过的法案，而国会两院分别以三分之二多数再次通过时，可以推翻总统否决。这样既约束国会的立法权，也限制总统否决权的行使，有助于防止某一部门专断和权力滥用。*

以上关于否决与再次表决的史实依据见[美国国家档案馆教学资料]。

4. 为什么比只背“三权分立”更好？

答案中的内容	完成了什么任务？
“我选择政府内部三权之间的制衡”	明确只选择一个材料层次
国会、总统、法院分别行使三权	交代制度分工，结合所学史实
总统否决，国会两院依法推翻否决	写出可核对的具体制衡规则
“既约束国会……也限制总统……”	解释规则怎样发挥作用，回应“如何防范”

“有助于防止”比“彻底杜绝”准确：制度提供约束，并不意味着历史上从此不可能发生滥权。

5. 另一种可行答案：人民与政府之间的制衡

如果对否决程序记不牢，可以选择材料最直接提供的人民监督层次：

> *各位听众，我选择人民与政府之间的制衡。根据材料，众议院由人民选举产生，并掌握重要财权。这使人民能够通过选举影响代表人选，再由民选代表参与决定政府财政事务，政府不能任意使用公共资金。人民的监督与代表机关对财权的约束相结合，有助于限制政府专断，防范权力滥用。*

这一答案的逻辑是：**人民选代表** → **民选代表参与控制**财权 → **政府用钱受到约束**。不要只写“有选举，所以不会腐败”，中间必须交代选举怎样转化为对政府权力的限制。

此处按材料概括财权即可；若进一步解释宪法条文，要注意**征税法案**须**由众议院提出，不等于全部财政事项只能由众议院单独决定**。参议院也参与相关立法，公共支出须有法律授权。[美国宪法原文：第一条第七款、第九款]

6. 作答前的四项检查

- [ ] 选择的是材料中的一个层次，而不是突然讨论材料没有提到的两党制。
- [ ] 写了准确的制度事实，而不只是“防止专制”这一意义。
- [ ] 明确说出了“谁限制谁”和“限制怎样的权力”。
- [ ] 使用“有助于防范”，没有写成“绝不会滥用权力”。

五、第（3）问：以“制衡”为题怎样写出合格论述？

1. 先提出一个可以证明的观点

推荐观点：

以法律和制度制约权力，有助于防止专断和权力滥用，推动近代民主政治发展。

它比“制衡很重要”更明确，因为说清了制衡的方式和作用；比“制衡能够解决所有社会问题”更稳妥，因为范围与史实相匹配。

2. 选择两组熟悉且互相补充的论据

题目没有规定论据数量。这里推荐英国与美国两个案例，是因为它们容易说明同一观点的不同实现方式，**不是“8分必须写两个案例”的固定规则**。如果只用美国，也可以围绕不同制衡层次展开充分论证；关键在证据和分析，而不是案例名称的数量。

论据	应写的史实	必须补出的分析
英国1689年《权利法案》	国王未经议会同意不得征税，不能任意停止法律执行等	把王权纳入法律和议会的约束之下，限制君主专断，推动君主立宪制逐步形成
美国1787年宪法	确立联邦制共和国；分配立法、行政、司法权；加强联邦权力同时保留州的部分自治权	通过部门间、联邦与州之间的权力划分和制约，防止权力过度集中，维护国家统一并约束专断

英国条文的必要条件可核对《权利法案》原文转录；美国基本制度依据本地教材第96—97页，链接见文末。

特别注意：英国与美国不是同一种政治体制。英国的重点是议会和法律限制王权，逐步形成君主立宪制；美国没有建立君主制度，而是确立联邦制共和国。可以比较“约束权力”这一共同方向，不能把英国写成照搬美国三权分立。

3. “史论结合”到底怎样写？

把每段写成：**史**实 → **史**实说**明的**权**力**关**系** → 对观**点的支持。**

- 不够：“英国颁布《权利法案》。美国制定1787年宪法。制衡十分重要。”
- 更好：“《权利法案》规定未经议会同意不得征税，使国王不能任意取得财政收入，说明法律和议会可以对王权形成约束。”

前一种只是列举；后一种解释了**条文怎**样**限制**权**力**，才能支撑观点。

4. 完整参考论述

制衡

以法律和制度制约权**力，有助于防止**专**断和**权**力**滥**用，推**动**近代民主政治**发**展。**

1689年，英国议会通过《权利法案》，规定国王未经议会同意不得征税，也不能任意停止法律执行。这使王权受到法律和议会的约束，限制了君主专断，推动君主立宪制逐步形成，说明权力应当在规则约束下行使。

1787年，美国制定宪法，确立联邦制共和国，国会、总统和法院分别行使立法权、行政权和司法权，并相互制约；在加强联邦政府权力的同时，保留各州部分自治权。这些安排既防止某一部门包揽国家权力，又在联邦与州之间划分权力，有利于国家统一和社会经济发展。

不过，1787年宪法允许奴隶制存在，没有保障妇女、黑人和印第安人与白人男子同等的权利，反映出当时民主制度的局限。可见，制衡具有历史进步意义，但不等于已经实现人人平等；公共权力应受到法律与监督的约束，权利保障也需要不断完善。

英国史实依据《权利法案》原文；美国制度及局限依据本地教材第96—97页。

5. 这**篇**论**述**为**什**么**符合要求？**

要求	示例怎样做到？
以“制衡”为题	标题直接写“制衡”
观点明确	首句给出“法律和制度制约权力”的明确判断
根据材料	美国段使用三权制衡、联邦与州分权等材料内容
结合所学	联系英国《权利法案》及1787年宪法的历史意义、局限
史论结合	英国段解释限制征税等规则如何约束王权；美国段解释权力划分如何防止集中
价值观念正确	肯定约束公权力、保障权利，同时正视奴隶制和不平等

最后的局限性评价是让论证更全面，**不是题面单独规定的固定得分**项。若篇幅受限，应先保住“观点—准确史实—作用分析”，不要为了写局限而删掉核心论证。

六、相关知识点：哪些必须掌握，哪些只是辨析？

1. 1787年宪法的教材核心

知识点	准确表述	与本题的关系
制定	1787年，各州代表在费城召开制宪会议，制定美国宪法	交代历史背景，避免把1787年写成独立战争爆发或结束

国家制度	美国是联邦制共和国	联系联邦与州的权力关系，并区别于英国君主立宪制
联邦与州	加强联邦政府权力，同时保留各州部分自治权	对应第二个制衡层次；不能只讲限制联邦而忽略国家统一
三权分工	总统掌握行政权，国会掌握立法权，最高法院及依法设立的相关法院拥有司法权	对应第三个制衡层次
性质与地位	教材表述：世界上第一部资产阶级成文宪法	可作知识背景，但不能替代本题的机制解释
积极作用	有利于美国统一和社会经济发展，对后来一些资本主义国家政治制度产生重要影响	适合第（3）问的历史评价
局限	允许奴隶制存在；不承认妇女、黑人和印第安人与白人男子同等权利	防止把当时民主制度说成全民平等

以上按本地教材第96—97页整理，**“第一部资产阶级成文宪法”不宜省掉“资产阶级”限定，扩大成毫无限定的“历史上第一部宪法”**。

2. 为什么既要加强联邦，又要制约联邦？

美国独立后，一度依据《邦联条例》组织国家，各州权力很大，邦联中央权力薄弱，各州各行其是，影响国家治理与经济发展。1787年宪法需要同时处理两个问题：

1. **中央太弱：**难以协调全国事务，所以要加强联邦政府。
2. **中央无限扩权：**可能压缩各州自治，所以要保留州的部分权力并规定权力界限。

因此，制衡不是“权力越少越好”，也不是“各州互不相干”，而是**在有效治理与防止专断之间建立制度约束**。教材中的“邦联”与宪法确立的“联邦”不能混写。

3. 几个相关年份不要混淆

年份	事件	解决的主要问题
1776年	大陆会议通过《独立宣言》	宣告独立，阐明自由、平等等原则
1783年	英国承认美国独立	独立战争结束，英国承认独立
1787年	制定美国宪法	独立后如何组织国家、分配权力
1789年	华盛顿成为美国第一任总统	新国家制度进入实际运行
1791年	美国宪法前十条修正案获批准，构成《权利法案》	进一步明确言论等权利保障

前四项联系本地教材与本课时间轴；最后一项依据美国国家档案馆：美国《权利法案》原文与批准时间。

英国1689年《权利法案》与美国1791年《权利法案》不是同一文件。不要把英国限制王权的条文直接说成美国1787年宪法的条文。

4. 材料表述与精确史实的边界

这些辨析用于防止扩写时出现错误，不要求全部塞进考场答案。

（1）“人民选举政府”不等于所有职位都由全民直接选举。

1787年宪法规定众议员由符合州选举资格的选民选举，参议员原由各州立法机关选出，总统通过选举人制度产生；司法人员的产生也不是全民直选。因此，第（1）问可以按材料概括“人民通过选举监督政府”，但不要补成“国会、总统、最高法院都由全民直接选举”。美国宪法原文：第一、二条

（2）“人民罢免官员”不能直接扩大成选民可随时罢免总统。

材料概括的是人民对权力的监督。美国联邦官员的弹劾有专门程序，由众议院提出弹劾，参议院审理，达到定罪条件后才涉及免职，不能等同于一般选民直接罢免。美国参议院：弹劾程序

（3）材料中的表达自由保障，不宜一概说成1787年原始宪法已完整规定。

美国对言论、出版等自由的明确保障见1791年获批准的第一修正案。做第（1）问时无需转去考证这一年代，但在第（2）问补充史实时，应避免把后来修正案的条文直接归入1787年原始文本。美国《权利法案》：第一修正案

（4）各州自治不等于各州可以凌驾于联邦宪法。

材料强调联邦不能任意侵犯州的权力，是说明权力边界，不是说各州仍是可以不受联邦宪法约束的独立国家。宪法第六条确立联邦宪法及依宪制定的联邦法律的最高法律地位。美国宪法原文：第六条

七、怎样避免“知道知识，却答不到点上”？

1. 对照题型改写表达

不够切题的表达	缺少什么？	更切题的表达
“美国实行三权分立”	第（1）问还缺另外两个层次	“人民与政府、联邦与州、政府内部三权之间的制衡”
“总统掌握行政权，国会掌握立法权”	第（2）问缺少制约规则与作用	补“总统能否决，国会两院依法推翻否决，从而相互限制”
“宪法促进资本主义发展”	没说明它与制衡有什么联系	先解释权力划分怎样约束专断，再写有利于统一与发展
“英美都建立了民主制度”	概括过大，掩盖体制差异和时代局限	分别写英国限制王权、美国分权制衡，再概括共同方向
“实行制衡后人人平等，不再有滥权”	绝对化且与奴隶制、不平等现实冲突	“有助于防范滥权，但仍有历史局限”

2. 重答练习：不看答案完成三步

练习一：30秒说出三个关系。

不要说“总统、国会、法院”就结束，要完整说出三个层次。

练习二：用四句话讲清一个制度。

1. 我选的是哪一层？
2. 有什么具体规定？
3. 谁能限制谁？
4. 为什么能减少专断？

如果第2句说不出来，优先补制度知识；如果能说出规定却答不出第3、4句，重点练权力关系和因果解释。

练习三：给每个史实补一句“这说明”。

- 《权利法案》规定未经议会同意不得征税，这说明……

- 1787年宪法加强联邦权力又保留州的部分自治权，这说**明……**
- 1787年宪法仍允许奴隶制存在，这说**明……**

核对方向：分别说明王权受约束、统一与自治的权力安排、民主制度的历史局限。不能给三个不同史实都机械接同一句“促进资本主义发展”。

3. 最后反向检查

- [ ] 第（1）问回答了全部三个层次，而不是只背三权。
- [ ] 第（2）问只选一个层次，给出史实并解释防范机制。
- [ ] 第（3）问标题为“制衡”，首句有观点，每个案例后有分析。
- [ ] 英国君主立宪制与美国联邦制共和国没有混淆。
- [ ] 没有出现“完全杜绝滥权”“1787年已实现全民平等”等绝对说法。
- [ ] 没有把得分简单理解成“写得越多越好”；每句话都在完成题目任务。

八、资料依据与复习链接

本地资料

- 原题图片：材料标题、结构、三个设问及分值的直接依据。
- 第17课《美国的独立》教材PDF：已查看第96—97页，核对邦联背景、联邦制共和国、三权分工、积极作用与局限。
- 本课主要知识点：复习框架。
- 本课重要事件时间轴：区分独立战争与建国制度的关键年份。
- 材料题学习方法：拆任务、找证据、加工信息、组织答案、反向检查。

补**充核对**

具体宪法程序、美国修正案年代与英国法案条文的网页链接已放在对应解释旁。材料摘编自钱满素、张瑞华《美国通史》，本文以题目图片中给出的摘编文字为作答依据，未声称核阅该书完整原文。

最终记忆：概括题写“关系层次”，解释题写“约束机制”，论述题写“观点＋史实＋分析”。